

大学生就业歧视的法治困境 与制度重构

骆元卡

(百色学院, 广西 百色 533000)

[摘要]大学生就业歧视的治理是实现就业公平与社会正义的核心议题,其本质是劳动者平等就业权在市场竞争中遭受的权利侵蚀与制度性约束。当前我国大学生就业歧视的法治困境,根源于“形式平等”向“实质平等”转变中的法律规制失灵,具体表现为反就业歧视立法体系碎片化、核心概念界定模糊、歧视类型覆盖滞后、法律责任威慑不足以及权利救济渠道梗阻。破解此困境需以反就业歧视专门立法为核心,通过明晰就业歧视法律内涵与认定标准、拓展法律保护范围、构建多层次责任体系、完善多元协同救济机制,推动从“形式上的平等保护”到“实质上的机会均等”的制度跨越,为大学生营造公平竞争的就业法治环境,实现人才资源优化配置与社会公平正义的有机统一。

[关键词]大学生就业;就业歧视;实质平等;制度重构

[中图分类号]D914

[文献标识码]A

[文章编号]1008-8628(2026)02-0020-10

DOI:10.20276/j.cnki.CN45-1262/D.2026.0203

就业是民生之本、发展之基,高校毕业生就业更是稳就业工作的重中之重,直接关系到个人价值实现、家庭幸福安康与社会和谐稳定。当前,我国高等教育进入普及化阶段,高校毕业生规模持续扩大,2025 年高校毕业生规模将达 1222 万人^①,创造历史新高。随着毕业生规模的持续扩大,就业市场的结构性矛盾加剧,大学生就业歧视问题日益凸显,呈现类型多元化、手段隐蔽化、规制复杂化的发展趋势。大学生作为人力资本积累的核心群体,其

平等就业权的实现关乎个人职业发展与价值实现,也关系到人才资源的合理配置与社会公平正义的实现。然而在大学生的现实就业过程中,性别、学历、户籍、健康等因素仍频繁被用作筛选标准,构成大学生就业的显性或隐性壁垒,暴露出现行反就业歧视法律体系在应对就业市场新问题时的不足。从反歧视法的学理逻辑来看,大学生就业歧视的治理并不应停留于“禁止差别对待”的形式层面,而应通过法律制度的系统重构,消解基于非职业相关性因素形成

[收稿日期]2025-10-15

[基金项目]2025 年广西哲学社会科学研究课题“新质生产力赋能广西兴边聚民的内在机理和实践路径研究”(课题编号:25KSF241)阶段性研究成果。

[作者简介]骆元卡(1969—),男,广西百色人,百色学院法学副教授,实习实践就业服务中心主任、创新创业学院院长,研究方向:民法学、就业创业教育。

①教育部:《全国普通高校毕业生就业创业工作会议召开》,https://www.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/moe_1485/202411/t20241114_1162975.html,访问日期:2025 年 10 月 14 日。

的权利排斥,推动“形式平等”向“实质平等”的转变。因此,从规范层面剖析大学生就业歧视的法治困境,探索契合我国就业市场实际的制度重构路径,具有重要的理论价值与现实意义。

一、大学生就业歧视的内涵界定与现实表征

(一)就业歧视的学理界定

就业歧视的法律界定是反歧视规制的逻辑起点,其理论内涵伴随平等观念的发展不断丰富。传统反歧视理论源于近代法治文明中的平等权理念,以形式平等为核心,强调在就业领域实现“法律面前人人平等”,主张“相同情况相同对待”,要求对所有劳动者适用统一标准,禁止基于民族、种族、性别等先天特征的显性差别对待。随着就业市场复杂化,形式平等的局限性逐渐显现,其“一刀切”的规制模式难以解决表面中立却实质不公的隐性歧视问题。例如,“身高 1.7 米以上”的招聘要求看似中性,却实质上排除了女性及部分身材较矮群体的就业机会。在此背景下,实质平等理论逐渐兴起,并成为反歧视法的重要理论支撑。该理论以罗尔斯《正义论》中提出的“机会公平原则”为学理基础,主张平等不仅意味着形式上的无差别对待,更要求通过制度设计消除导致不平等的结构性因素^[1],以实现“机会均等”的实质效果。欧盟颁布的《就业与职业领域平等待遇框架指令》(2000/78/EC)^[2]与美国 1964 年颁布的《民权法案》^[3]均体现了实质平等的价值导向,将间接歧视纳入规制范围,逐步形成了“直接歧视”与“间接歧视”并行的反歧视规制框架。

结合我国实践与学理共识,就业歧视可界定为:没有法律上的合法目的与合理事由,基于民族、种族、性别、户籍等原因,对劳动者就业机会均等、待遇平等及其他方面所作出的区别对待,导致侵害劳动者平等就业权的行为^[4]。这一界定包含了三项核心要件:一是行为要件,即用人单位在招聘、录用、薪酬、晋升等就业环节实施差别对待;二是因果要件,即差别对待缺乏合法目的,或基于与岗位内在要求无关

的因素,如性别、民族、户籍等;三是后果要件,即相关行为导致劳动者就业机会受限或待遇降低,实质性侵害其平等就业权。

大学生就业歧视作为就业歧视的特殊场域,具有鲜明的群体特殊性。首先,主体阶段性特征明显。大学生处于“校园到职场”的过渡阶段,尚未真正进入稳定的劳动关系结构,普遍缺乏谈判能力与维权经验,对隐性歧视的识别能力与应对能力较弱,因而易成为隐性歧视的受害者。其次,歧视类型具有特定指向性。当前隐性歧视呈现“学历本位化”“户籍属地化”等特征,出现诸如“第一学历崇拜”“双一流门槛”等大学生就业市场中较为典型的歧视形态。最后,侵害后果具有显著的延展性。初次就业阶段遭遇歧视不仅会导致大学生职业起点的不平等,还可能在职涯初期形成难以逆转的“路径依赖”效应,表现为职业选择的被动固化(如被迫进入低附加值、低发展潜力的行业或岗位),或体现为职业竞争力的累积性劣势,最终对其职业生涯的纵向晋升、横向流动及职业价值实现构成持续性、结构性的制约。

(二)大学生就业歧视的现实表征:显性与隐性的多重交织

诚然,用人单位依法享有用人自主权,这是其经营管理自主权的重要组成部分。但用人单位的用人自主权与劳动者的平等就业权并非对立关系,其边界在于是否符合“岗位内在要求”。基于专业技能、职业资格等履职相关因素进行筛选,属于合法自主权的行使;基于非职业相关因素(如户籍、民族等)设置限制,则构成就业歧视。在现实就业实践中,大学生就业歧视往往呈现出显性排斥与隐性筛选并存、相互交织的特征。结合实证调查与典型案例,当前大学生就业歧视主要呈现以下类型。

1.性别歧视:显性排斥到隐性筛选的异化

性别歧视是大学生就业市场中最突出的歧视类型之一,呈现“显性减少、隐性加剧”的发展趋势。基于男性女性在生理机能、身体条件等方面的客观差异,部分行业与岗位仍然存在显性的性别偏好及录用限制。例如,矿山开采、工程建设等体力密集型职业通常优先录用男性求职者,而旅游服务、幼儿教育

等服务性岗位则更倾向于女性求职者。在各类性别歧视中,女性大学生是主要受害群体,其歧视形式已由招聘公告中“限男性”“男性优先”等显性排斥,逐渐转向对婚育状况、生理周期等事项的隐性询问与筛选,这导致女性大学生在求职过程中面临“隐性天花板”。部分岗位虽未明确设置性别限制,但在实际录用过程中仍表现出明显的男性偏好,此类做法实质上是将女性的生理特征与潜在用工成本进行不当关联,不仅削弱了女性大学生的平等就业机会,也违背了实质平等的基本要求。

2. 学历歧视:能力评价到标签化筛选的错位

学历歧视以“标签化筛选取代能力评价”为核心特征,用人单位将教育背景异化为人才评价的主要甚至唯一标准,忽视个体之间真实的能力差异与岗位匹配度。具体表现为以下三类形式:一是院校层级歧视,“‘985’/‘211’院校优先”“双一流门槛”成为不少用人单位的刚性要求,即便是行政、客服等对学历依赖程度较低的基础岗位,亦被设置较高的学历门槛;二是学历性质歧视,“专升本”“成人教育”“自考本科”等非统招学历在招聘过程中被普遍排斥;三是学历层级过度要求,部分企业在招聘行政助理等辅助性岗位时,要求“硕士及以上学历”,远超岗位履职的实际需求。上述做法表明,学历歧视的本质在于用人单位通过简化学历指标来替代实质性能力评估,以降低筛选成本。此类用人逻辑,不仅造成了教育资源与人力资源的错配,也在客观上背离了就业公平与教育公平的基本理念。

3. 地域歧视:地域限制到权利排斥的固化

地域歧视源于我国城乡结构与区域发展不均衡的背景,表现为在就业准入与劳动待遇分配中,将户籍所在地域与岗位机会、福利条件进行制度性关联,形成劳动力流动的结构性壁垒。从全国范围看,不同区域在就业管理与用工实践中均不同程度地存在以户籍所在地域为条件的差别安排,其中在一线城市及部分经济活跃地区的大学生就业市场中表现尤为突出^[9]。具体表现为:在招聘公告中明确标注“本地户籍”“城镇户籍”或“本地有住房”等显性准入限制;或者通过设置差异化录用条件,对非本地户籍、农村

户籍的毕业生设置更高录用门槛,同时对本地户籍毕业生给予免笔试进入面试等程序性便利;又或者用人单位在劳动待遇分配上实行差别化安排,使得非本地户籍毕业生在住房公积金缴纳比例、社保基数核定等方面低于本地户籍员工标准。此类以户籍所在地域作为差别化用工依据的做法,不仅限制了劳动力要素的自由流动,也与新型城镇化和城乡一体化发展的政策导向相悖。

4. 健康歧视:合理审查到过度限制的越界

健康歧视主要表现为用人单位对健康状况的审查超出岗位履职所必需的合理范围,将患有高血压、糖尿病等不影响岗位履职的非传染性慢性病人,或虽存在肢体残障但具备相应履职能力的毕业生排除在录用范围之外。此类歧视在部分制度性规范中亦有所体现。以《公务员录用体检通用标准(试行)》为例,其部分体检项目的设置未充分建立以岗位实际需求为导向的科学论证机制。该标准作为公共部门就业体检的重要依据,部分条款未区分不同岗位类型(如脑力劳动与体力劳动岗位、管理岗位与操作岗位)的履职差异,采用相对统一的体检指标,对特定健康群体形成制度性就业壁垒,实质上构成了对该群体平等就业权的隐性排斥。健康歧视的核心问题在于健康审查“合理必要性”与“过度限制”的边界模糊,部分用人单位将健康状况异化为与岗位履职无关的筛选标签,而非基于岗位需求的科学评估。

5. 新型歧视:算法歧视与隐性筛选的兴起

随着数字技术在就业市场的应用,算法歧视、隐性筛选等新型歧视形式逐渐显现,成为反就业歧视规制的新难点。算法歧视主要表现为用人单位或平台通过算法模型嵌入带有倾向性的筛选规则。例如,部分招聘平台算法根据“性别=女”“户籍=外地”等标签自动降低简历匹配权重;个别企业使用AI面试系统,将与岗位履职能力关联性不足的“相貌评分低于80分”设定为淘汰标准。隐性筛选则通过非标准化、非透明化的招聘流程实施歧视,如在面试中询问“家庭背景”“父母职业”等与岗位无关的私人问题,变相筛选“优质家庭”毕业生;又如在简历筛选阶段设置“关键词屏蔽”机制,对“专升本”“农村户籍”等

特定标签进行自动排除。相较于传统歧视形式,新型歧视的技术介入与程序隐蔽性显著增强,其依托算法运行的“黑箱特性”使歧视行为更难被识别和举证,从而进一步提高了劳动者的维权成本与规制难度。

随着就业市场竞争加剧,大学生就业歧视呈现出由显性向隐性转变的趋势,相貌、年龄、经验等非职业相关因素逐渐通过更为隐蔽的方式介入招聘过程,如在面试环节设置与岗位无关的甄别性问题,或在简历筛选阶段实施程序化的隐性淘汰机制等,增加了反就业歧视规制的难度。

二、大学生就业歧视的法治困境

平等就业权是宪法保障的基本权利,对于刚刚步入社会的大学生而言,这一权利的有效保障尤为关键。尽管我国已初步构建起以《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》)、《中华人民共和国就业促进法》(以下简称《就业促进法》)等多部法律法规为基础的反就业歧视法律框架,但该框架在制度设计上仍以形式平等为导向,侧重禁止显性的直接歧视,难以应对大学生就业市场中多元化、隐蔽化的歧视现象。从实质平等的视角审视,现行制度存在以下五大结构性缺陷。

(一)立法体系碎片化:专门性法律缺位导致规制无据

我国反就业歧视的相关规范,目前散见于《劳动法》《就业促进法》等法律法规及部门规章中,形成了较为分散的“拼盘式”的立法格局,缺乏统一的反就业歧视法作为制度核心。这一碎片化的立法格局导致以下三个方面的问题:一是立法层级不一,规范衔接不畅,易引发法律适用困境。《劳动法》《就业促进法》属于法律层级,《就业服务与就业管理规定》为部门规章,《公务员录用体检通用标准(试行)》为规范性文件,不同层级规范在歧视类型的界定与法律责任设置方面存在差异。例如,《劳动法》仅明确禁止民族、种族、性别、宗教信仰四类歧视,《中华人民共和国妇女权益保障法》(以下简称《妇女权益保障法》)拓展了性别歧视的规制范围,而部门规章对学历、户

籍等就业歧视问题多停留于原则性表述,下位法缺乏上位法授权基础,而上位法未明确事项又难以通过下位法进行有效规制,导致相关规范在适用过程中面临“上位法规定不足,下位法规范受限”的制度性困境。二是规制范围狭窄,新型歧视的应对存在法律空白。现行反就业歧视法律规范多采取封闭枚举模式,仅明确禁止四类传统歧视,未将学历、户籍、健康以及算法筛选等大学生就业市场中常见的歧视现象纳入规制范围,导致相关歧视行为处于“监管真空”状态,在一定程度上削弱了法律的规范引导与约束功能。三是条款原则性较强,可操作性不足。《劳动法》第十二条关于“劳动者就业,不因民族、种族、性别、宗教信仰不同而受歧视”的规定,仅为原则性宣示,未对歧视行为的构成要件、认定标准与法律责任形式作出具体规定。《就业促进法》第六十二条规定“违反本法规定,实施就业歧视的,劳动者可以向人民法院提起诉讼”,赋予了劳动者提起诉讼的权利,但未同步配套举证规则与程序机制,导致“法律有规定,实践难执行”。

(二)核心概念模糊:认定标准缺失导致执法司法混乱

就业歧视的核心概念界定是司法与执法的前提。现行法律虽明文禁止四种特定歧视行为,但并未对“就业歧视”的概念内涵、构成要件及类型结构作出系统界定,亦未明确区分“直接歧视”与“间接歧视”,导致实践中“合理筛选”与“歧视性录用”的边界模糊。一是构成要件缺失,歧视认定缺乏明确规范指引。现行法律未明确就业歧视的构成要件,执法与司法实践中多依赖法官的自由裁量,不同案件的认定尺度不一,导致同类案件裁判结果差异显著。例如,在招聘中设置“身高要求”的相似情形,有的法院认定构成间接歧视,判决用人单位赔偿;有的法院则以“岗位需要形象展示”为由,认定不构成歧视,反映出认定标准在适用层面的不统一。二是间接歧视规制缺位,隐性歧视难以有效追责。间接歧视以“表面中立、实质不利”为特征,但现行法律并未明确其定义与认定标准。例如,用人单位提出“能够经常加班”的用工要求,表面上并未指向特定群体,实质上却可能

对女性毕业生产生不利影响。由于缺乏间接歧视规制条款,此类隐性歧视行为难以被追责。最高人民法院 185 号指导案例虽确立了“工作内在要求”审查标准^[6],但其规范效力仅为司法参考,尚未上升为具有普遍约束力的立法规则,且未涵盖间接歧视的认定逻辑,导致不同地区法院对同类歧视案件的裁判结果存在差异。三是合理差别抗辩界限模糊,用人自主权滥用缺乏有效约束。现行法律未明确“合理差别”的认定标准,用人单位常以“用人自主权”为由掩盖歧视实质。例如,某些企业以“岗位需要本地资源”为由设置户籍门槛,主张该做法属于合理差别,但由于法律未明确“岗位内在要求”的判断标准,导致抗辩事由被滥用,削弱了平等就业权的实质保障。

(三) 责任机制疲软:违法成本偏低导致歧视频发

法律责任的威慑力直接影响到反就业歧视制度的实施效果。从比较法视角看,许多国家通过设置经济赔偿、复职、惩罚性赔偿等多元化责任形式,强化对就业歧视行为的规制力度。而我国现行法律对就业歧视的责任规定仍以原则性规定为主,在责任类型、适用标准及处罚力度等方面存在不足,导致违法成本远低于违法收益。一是行政责任规范性不足、适用效果有限。结合我国当前就业歧视状况及惩处就业歧视的实践分析,现行法律法规在消除就业歧视方面仍停留在宏观层面,并未明确规定反就业歧视行为的处理方式^[7]。例如,《劳动法》第一百零五条规定:“违反本法规定侵害劳动者合法权益,其他法律、行政法规已规定处罚的,依照该法律、行政法规的规定处罚”;《就业促进法》第六十八条规定:“违反本法规定,侵害劳动者合法权益,造成财产损失或者其他损害的,依法承担民事责任。”上述条款主要起到原则性指引作用,未明确损失赔偿范围、标准与责任形式,在执法层面缺乏可操作性。二是民事责任补偿功能偏弱。现行法律未明确就业歧视的民事赔偿范围与标准,实践中赔偿金额普遍偏低。例如,《妇女权益保障法》第八十三条规定:“用人单位违反本法第四十三条和第四十八条规定的,由人力资源和社会保障部门责令改正;拒不改正或者情节严重的,处一万元以上五万元以下罚款。”警告、责令改正、赔礼道歉

等偏轻的责任形式与过低的罚款上限对用人单位尤其是对大型企业而言行为约束效果亦较为有限,且在多数情况下难以充分覆盖受害者因就业机会丧失而遭受的现实损失与精神损害。三是惩罚性赔偿与刑事责任缺位。我国现行法律体系中,尚未针对就业歧视行为建立专门的惩罚性赔偿机制,对情节严重、社会影响较大的歧视行为,主要仍依赖行政处罚与一般民事责任予以规制。《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)亦未将单纯就业歧视行为入罪,仅在伴随侮辱、诽谤等行为时才可追责,导致部分情节恶劣的就业歧视行为难以得到刑事规制。违法成本偏低使得用人单位即便败诉,仍可能出于成本考量而维持既有招聘策略,导致就业歧视现象屡禁不止。

(四) 救济渠道梗阻:维权成本偏高导致受害者退却

大学生就业歧视主要发生在招聘阶段,劳动关系尚未建立,传统的劳动争议处理程序因以“劳动关系存在”为前提,难以适用于此类纠纷,形成“维权无门”的结构性梗阻。一是救济程序衔接不畅。《劳动法》《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》等法律侧重调整已建立劳动关系的劳动者与用人单位之间的权利义务关系,未将招聘阶段的歧视行为明确纳入受案范围。由于劳动关系尚未成立,劳动仲裁机构通常不予受理相关纠纷,而转入民事诉讼程序。民事诉讼平均审理周期较长,且当事人需承担诉讼费、律师费等成本,整体维权成本明显高于可能获得的救济收益。二是举证责任分配不公。《就业促进法》第六十二条虽规定“实施就业歧视的,劳动者可以向人民法院提起诉讼”,但在信息高度不对称的招聘场景中,“谁主张谁举证”的举证模式对处于弱势地位的大学生尤为不利。用人单位通常掌握招聘决策的内部标准、算法模型及面试记录等关键证据,而初入就业市场的大学生难以获取相关材料,尤其是隐性歧视与算法歧视的取证难度极大,导致就业歧视案件的原告胜诉率偏低。三是公益诉讼机制尚不健全。现行法律未明确就业歧视公益诉讼的主体资格与启动程序,检察机关、工会等组织难以介入维权。现有救济机制主要依赖受害者个人发起,在程序复杂、成本较高的

现实条件下,部分受害大学生选择放弃维权。在司法实践中,部分法院对就业歧视案件采取保守处理态度,倾向于调解而非判决,在一定程度上削弱了司法救济的威慑力。

(五) 执法协同不足:监管缺位导致歧视源头失控

就业歧视的执法监管涉及人力资源和社会保障部门(以下简称“人社部门”)、教育行政部门(以下简称“教育部门”)、工会组织、妇女联合会(以下简称“妇联”)、残疾人联合会(以下简称“残联”)等多个部门,但现行体制下尚未形成职责清晰、衔接顺畅的协同配合机制,多头监管易导致推诿扯皮局面,尤其是在招聘阶段,对歧视行为缺乏主动审查权与明确处罚标准,执法实践中往往力不从心。一是监管重点错位。当前劳动监察部门的监管重心集中于劳动关系建立后的薪酬支付和社保争议处理,而大学生就业歧视却多发生于劳动关系尚未建立的招聘阶段,二者在监管对象与发生环节上存在明显脱节。尽管人社部门通过政策文件明确要求招聘环节不得实施歧视行为,教育部亦对校园招聘提出了“三严禁”要求,即严禁限定“985”“211”高校,严禁违反国家规定的性别、户籍、学历等歧视性条款,严禁发布虚假、欺诈等就业信息。但相关监管更多依赖高校就业部门的被动监管,难以发现隐性歧视,更因缺乏执法权而无法强制干预。二是协同机制缺失。各部门之间缺乏稳定的信息共享与联合执法机制,例如,人社部门查处的存在歧视行为的企业,教育部门未能同步将其纳入校园招聘风险提示或限制名单;工会提供的维权支持与司法机关的诉讼程序缺乏衔接,形成“各自为战”的局面。三是技术监管滞后。针对算法歧视、线上隐性筛选等新型歧视,现行监管体系缺乏有效的技术监管手段,部分招聘平台也未建立针对歧视关键词或参数的识别与过滤系统,AI面试系统中的算法歧视参数难以监测,导致新型歧视呈蔓延趋势。

三、大学生就业歧视的制度重构路径

破解大学生就业歧视的法治困境,有必要以实质平等理念为引领,构建涵盖立法引领、执法保障、

司法救济与社会协同的全链条治理体系,推动反就业歧视治理实现从“形式上的禁止歧视”到“实质上的机会均等”的转型。在制度重构过程中,应平衡用人单位自主权与劳动者平等权,注重国际经验本土化转化,使其契合我国就业市场特征。

(一) 立法重构:构建统一的制度体系

专门立法是反就业歧视制度运行的核心保障。应立足我国就业市场实际,在系统借鉴欧盟《就业与职业领域平等待遇框架指令》(2000/78/EC)、美国《民权法案》与德国《一般平等待遇法》等海外立法经验的基础上^[89],整合现有分散规范,制定全国统一的反就业歧视法,统一就业歧视的界定标准、规制范围与责任形式等,构建“原则—规则—机制”三位一体的制度体系。

1. 明确立法目的与基本原则

将立法目的界定为“保障劳动者实质平等就业权,消除就业歧视,优化人才资源配置,构建公平竞争的就业市场”。确立四大基本原则,为反歧视实践提供价值引领:一是平等就业原则,禁止基于非职业相关因素的差别对待;二是实质平等原则,对弱势群体实行倾斜保护;三是合理差别原则,明确基于岗位内在要求的差别对待合法;四是预防优先原则,强化歧视行为的源头规制。

2. 构建科学的概念与类型体系

通过立法明确就业歧视的核心内涵与认定标准,构建具有可操作性的认定标准体系,是实现精准规制的关键。具体而言,可从以下三个方面着手:一是采用“概括+列举+兜底”的立法模式。在概念层面,明确就业歧视的内涵外延,可概括性定义为“用人单位无合法目的与合理事由,基于与岗位履职无关的因素对求职者或劳动者实施差别对待,侵害其平等就业权的行为”;在类型层面,明确列举民族、种族、性别、学历、户籍、健康、算法等就业市场中常见的、典型的歧视类型,覆盖就业歧视各种形式;设置“其他损害平等就业权的行为”作为兜底条款,以应对可能出现的新型歧视与隐性歧视。二是确立“直接歧视+间接歧视”的二元规制结构。清晰界定直接歧视与间接歧视的区分标准,直接歧视是基于个人

特征进行明确的不公平对待,采用“主观意图”加“差别对待”的认定标准,例如,规定“只招聘男性”或“限定 35 岁以下”等情形;间接歧视则是通过看似中立的规定或标准,实质上对特定群体造成不利影响,采用“表面中性—实质不利—缺乏合理依据”的认定逻辑,强化对隐性歧视的规制,例如,“身高要求”实质排除女性的,需用人单位举证其与岗位的关联性。三是建立“合理差别”抗辩事由。将“工作内在要求”作为合理差别的核心标准,即只有与岗位履职内在要求密切相关的区别对待才可被视为合理差别,否则即构成就业歧视。例如,影视拍摄中对演员性别的特定要求,属于表演内在需要的合理筛选。明确该抗辩事由需同时满足“与岗位履职直接相关”“为合法经营所必需”“无替代方案”三项要件,防止用人单位滥用用人自主权。在此方面,最高人民法院 185 号指导案例确立的“工作内在要求”关联性标准已提供了重要参考,应当在立法中予以吸纳并加以完善。

3. 设立独立的反歧视监管机构

借鉴德国联邦反歧视局(由联邦政府直接领导,国家财政保障经费来源)的制度设计^[84],设立独立的国家级就业歧视机构(如“平等就业保障局”),承担反就业歧视宣传、指导、监督、执法等职能,以破解多头管理难题。为此,应赋予该机构七项核心职权:一是规则制定权,负责制定歧视认定细则与执法标准;二是调查取证权,可依法调取用人单位招聘资料、用工规则及算法模型等相关信息;三是纠纷调解权,建立低成本、非对抗性的免费调解机制;四是行政处罚权,对经查证属实的歧视行为依法实施罚款等行政处罚;五是信用惩戒权,将存在严重或反复歧视行为的用人单位纳入信用黑名单;六是公益诉讼权,在符合法定条件下可直接提起就业歧视公益诉讼;七是宣传培训权,系统开展反歧视教育与企业合规培训。

(二) 执法强化:构建精准高效的监管体系

执法是反就业歧视制度有效落地的关键环节。应构建以“主动监管—技术监测—协同执法”为核心的执法模式,强化对大学生招聘全流程的动态监管,提升执法效能。

1. 建立全流程监管机制

实施“招聘前审查—招聘中监测—招聘后评估”全链条监管。招聘前,由属地就业主管部门要求用人单位将招聘公告报备,对包含就业歧视条款的,不予备案并责令修改;招聘中,依托“就业歧视监测平台”实时监测招聘流程,重点加强对 AI 面试、算法筛选等技术手段的合规性审查;招聘后,开展就业歧视投诉评估,对投诉率高、问题突出的企业进行专项检查。结合大学生就业特点,有针对性地强化校园招聘监管。推动高校就业部门与属地就业主管部门建立联动机制,对入校招聘企业进行资质审核,限制存在严重就业歧视记录的企业入校招聘;要求企业在校园招聘中提交“无就业歧视承诺书”,明确就业歧视行为的违约责任。

2. 创新技术监管手段

构建“互联网+监管”平台,开发全国就业歧视监测系统,并将系统接入主流招聘平台,对“限男性”“‘985’优先”“本地户籍”等歧视性关键词实时预警与风险预警,逐步实现对主要招聘平台的全覆盖监管。要求运用 AI 招聘技术开展招聘筛选的企业公开算法设计逻辑与关键参数,由就业主管部门开展就业歧视风险评估,禁止设置性别、户籍等歧视性参数。推广“盲审招聘”技术,鼓励企业采用匿名简历筛选、盲面等方式,隐去简历中的性别、户籍、院校层级等非职业相关信息,并通过政策激励措施,例如税收优惠,引导企业自愿采用相关机制。

3. 构建协同执法机制

建立人社、教育、工会、妇联、互联网信息办公室(以下简称“网信办”)等部门分工明确、协同联动的监管机制。人社部门负责劳动监察,教育部门负责校园招聘监管,网信部门负责线上招聘平台监管,工会、妇联负责维权支持。搭建跨部门信息共享平台,实现歧视案件线索、调查进展及处理结果的互通互认。开展联合专项整治,定期开展“大学生就业歧视专项治理”行动,重点查处学历、性别、籍贯、算法等频发的歧视性违法行为。

(三) 司法完善:构建便捷高效的权利救济体系

司法是权利保障的最后防线。应优化司法程序,

降低维权成本,提升救济效能,着力破解“举证难、执行难”等现实困境。

1. 优化举证责任分配

考虑到受害者在就业关系中往往处于弱势地位,应引入并完善“举证责任倒置”规则。在招聘歧视案件中,大学生仅需完成初步举证,即证明其符合岗位基本要求、被拒绝录用或遭受差别对待,且存在合理的歧视嫌疑(如招聘公告有歧视性条款),即可完成初步证明责任。用人单位需举证其筛选标准的合理性与必要性,无法完成举证的,应推定其行为构成就业歧视,以此破解受害者调查取证难的问题。针对算法歧视等新型歧视,可要求用人单位提供算法模型、参数设置等相关证据,拒不提供或无法合理说明的,可依法推定歧视成立。同时,应建立证据保全制度,明确规定用人单位需留存招聘公告、简历筛选记录、面试评分表等资料至少2年,未留存或存在篡改行为的,依法承担不利后果。在此基础上,就业主管部门可对涉嫌歧视的企业采取证据先行登记保存措施。

2. 完善救济程序设计

应当扩大劳动争议受案范围,将招聘阶段的就业歧视纠纷纳入劳动仲裁的受案范围,取消以“劳动关系存在”为前提的程序限制,使受害者可以直接通过劳动仲裁和诉讼途径维护自己的合法权益,实现“仲裁前置”与“诉讼衔接”。上述程序调整的法理依据在于,平等就业权作为劳动者的基础性权利,其侵害发生于就业缔约阶段,与劳动关系存续期间的权益受损具有同等的可救济性,将招聘阶段歧视纳入受案范围,有助于实现“权利侵害—救济响应”的全流程覆盖,避免因程序门槛设置不当而导致权利救济缺位。在程序效率提升层面,可设立就业歧视案件绿色通道,简化程序流程,构建“快速受理—简化举证—限时审结”的闭环机制,将仲裁审理周期缩短至30日内,诉讼审理周期缩短至60日内。

3. 健全公益诉讼机制

建立就业歧视公益诉讼制度,依法赋予检察机关、人社、工会组织、妇联、残联等部门公益诉讼主体资格,针对群体性就业歧视行为或重大歧视事件提

起公益诉讼,破解高校毕业生维权力量不足的困境。建立“个人维权+公益诉讼”的衔接机制,在个人维权过程中发现涉及不特定多数人的群体性就业歧视情形时,可移送公益诉讼主体处理。强化公益诉讼保障,设立公益诉讼专项基金,用于调查取证与诉讼费用,对公益诉讼胜诉的案件,法院可判令用人单位向基金支付赔偿金,专项用于反就业歧视宣传与受害者救助。近年来检察机关开始通过公益诉讼介入就业歧视治理,不仅拓展了反就业歧视的救济路径,也为完善反就业歧视体系提供了有益探索。

(四) 责任健全:提高就业歧视的违法成本

完善行政责任、民事责任、刑事责任相衔接的多层次法律责任体系,通过加大处罚力度、提高违法成本,增强反就业歧视制度的整体威慑力,是遏制就业歧视行为的关键。具体而言,应从以下四个方面完善法律责任机制。

1. 强化行政责任

明确劳动行政部门的监督处罚权,建立“警告—责令整改—罚款—信用惩戒”的阶梯式行政处罚机制。根据就业歧视行为涉及人数、持续时间及危害程度等因素设定罚款幅度,适当提高处罚上限。例如,将罚款上限由5万元提高至10万元、20万元或与违法情节相匹配的更高幅度,以有效提高违法成本,增强行政处罚威慑力。同时,将就业歧视行为纳入企业信用记录,限制其享受税收优惠、政府补贴等相关待遇。

2. 完善民事责任制度

民事责任的充分配置是遏制就业歧视行为、救济受害者的保障。当前,我国法律规定的“停止侵害、消除影响、赔礼道歉”等责任形式虽能实现基础救济,但在弥补受害者实际损失与惩戒恶意歧视行为方面仍显不足,需进一步拓展责任类型并细化适用规则。首先,完善财产损害赔偿规则。应秉持“完全赔偿原则”,在财产损害赔偿范围上,既应涵盖求职过程中产生的直接损失,也应包括因歧视行为导致求职者错失就业机会而产生的间接损失。具体而言,直接损失是指为获取特定就业机场所支出的必要且合理的费用,如交通费、住宿费、体检费、材料制作费等,该

类损失可依据求职者实际支出的有效凭证予以认定;间接损失指求职者因遭受就业歧视而未能获得相应岗位所丧失的预期收入,例如,求职者已与用人单位达成了一定的录用意向,并因此放弃原有工作或其他就业机会的情形下,若用人单位随后实施就业歧视而不予录用,致使求职者遭受工资收入损失的,应根据其过错程度、损害后果以及案件的其他具体情形进行综合考量,对求职者诉请的工资损失等酌情予以支持^[9]。其次,明确精神损害赔偿的适用空间。就业歧视本质上是对劳动者人格权的侵害,《中华人民共和国民法典》相关规定为精神损害赔偿提供了规范依据。当求职者因用人单位的歧视行为造成严重精神损害时,有权依法主张精神损害抚慰金,具体金额由法院根据侵权情节、过错程度及社会影响等因素酌情确定。最后,探索建立惩罚性赔偿机制。针对主观恶意明显、歧视情节恶劣、社会影响较大的就业歧视行为,应探索建立惩罚性赔偿制度,突破传统补偿性赔偿的局限,实现“惩戒恶意侵权”与“预防同类行为”的双重功能。惩罚性赔偿数额的设定应兼顾惩戒效果与公平性,可参考“受害者实际损失倍数”模式,将赔偿标准设定为受害者财产损失与精神损害赔偿总额的2至3倍。

3. 增设录用责任

对于因就业歧视不予录用的行为,可参照劳动合同“继续履行”制度,在具备岗位空缺、双方合意等客观条件的前提下,由法院依受害者诉求,判决用人单位予以录用。但该责任的适用应当遵循“受害者主张—用人单位举证—法院审慎审查”原则,避免强制缔约损害劳动关系和谐。

4. 探索刑事责任的认定标准

目前,我国《刑法》尚未设立“就业歧视罪”,单纯的就业歧视行为本身通常不直接构成刑事犯罪。但在实施歧视的过程中,若伴随有侮辱、诽谤、强迫劳动等其他行为,且相关行为本身情节严重,达到刑法规定的入罪标准,则相关责任人可能被追究刑事责任。例如,用人单位在招聘、录用或工作过程中,基于劳动者的性别、民族、残疾等法律禁止的因素,在公开场合对劳动者进行侮辱(如使用明显贬损人格尊

严的言语),或者捏造事实进行诽谤(如散布虚假恶意信息),情节严重者的,可能构成侮辱罪、诽谤罪。对严重侵害劳动者平等就业权、已构成刑事犯罪的歧视行为,应依法追究直接负责的主管人员或其他直接责任人员的刑事责任,形成强有力的法律威慑。

(五) 社会协同:构建多元共治的治理生态

就业歧视治理需整合政府、企业、高校、社会组织等多方力量,形成“政府监管、企业自律、高校引导、社会监督”协同运作的多元共治生态。

1. 健全行政救济机制

将招聘阶段的就业歧视行为纳入劳动保障监察重点监管范围,畅通投诉举报渠道,在人社部门设立就业歧视投诉专门窗口,建立“受理—调查—调解—裁决”的快速处理流程,及时查处各类歧视行为并向社会公布处理结果。人力资源和社会保障部、中央网络安全和信息化委员会办公室、教育部联合发布的招聘欺诈典型案例中明确提醒广大求职者“对于招聘过程中发现的性别、户籍、地域、民族、种族、宗教信仰等形式就业歧视,可及时向当地人力资源社会保障部门投诉反映”^[10],在一定程度上表明行政部门对就业歧视问题的制度回应正在逐步加强。同时,要强化对特殊群体的倾斜保护,对女性、残障、农村户籍等易受歧视的大学生群体,通过设置“积极行动条款”,鼓励用人单位采取优惠措施促进其就业,以实质平等为导向实现差异化保护。

2. 强化企业自律与激励约束

建立企业反歧视信用评价体系,将企业反歧视履行情况纳入企业信用评级与ESG评价,并将企业歧视行为记入企业信用档案,作为政府采购、税收优惠、融资授信等政策支持的重要依据;对连续3年无歧视投诉的企业,给予社保缴费减免、政府补贴倾斜等激励。推动企业建立健全内部反歧视机制,引导员工规模50人以上的企业设立反歧视专员,负责招聘流程审查与纠纷处理;鼓励企业制定反就业歧视章程,在招聘信息中公开聘用标准与筛选流程,自觉接受社会监督。

3. 发挥高校就业指导与预防作用

强化高校反就业歧视教育,将“平等就业权”纳

入大学生就业指导必修课程体系,通过案例教学、情景模拟、模拟维权等方式提升学生对就业歧视的识别能力与权利意识。邀请法律专家开展就业歧视维权专题培训,覆盖全体应届毕业生。高校就业部门建立校园招聘歧视预警机制,将经查实存在歧视行为的企业列入校园招聘黑名单,3年内禁止入校招聘,并将相关信息报送当地就业主管部门并依法向社会公示。

4.提升社会组织维权支持能力

设立反就业歧视法律援助中心,由司法行政部门统筹协调,整合律师事务所、高校法学院等法律资源,为大学生提供免费法律咨询、证据收集指导、代理仲裁诉讼等服务。建立“线上+线下”相结合的维权渠道,线上开通就业歧视维权小程序,线下在高校、人才市场设立服务站点。加强反歧视社会宣传,通过开展“就业公平宣传周”“歧视案例曝光”等活动,提升公众对就业歧视问题的认知度与关注度。引导主流媒体和网络平台设立反就业歧视专题栏目,系统普及法律知识与维权途径,强化社会监督。

四、结语

大学生就业歧视的治理是一项系统性工程,其核心在于通过法律制度的重构,消解市场中的权利排斥与制度性壁垒,实现从“形式平等”到“实质平等”的转变。当前,我国反就业歧视法律体系的结构缺陷,反映了法律规制与市场实践的脱节,而推进《反就业歧视法》的专门立法、明确就业歧视认定标准、健全法律责任机制并畅通救济渠道,是破解此困境的核心路径。在制度重构过程中,应当审慎处理用人单位用人自主权与劳动者平等就业权之间的关

系,既要防止法律过度干预市场经营,也要避免企业以“自主用工”为名实施歧视行为。唯有以实质平等为导向,统筹预防、监管与救济环节,构建全链条的反就业歧视制度体系,才能切实保障大学生的平等就业权,促使就业竞争真正回归能力与岗位匹配本身,为高质量发展提供坚实的人才支撑。

参考文献

- [1]万俊人.现代正义论范式及其改进:以罗尔斯、森、纽斯鲍姆为例[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2025(3):47-64.
- [2]武文扬.析欧洲《平等待遇指令》与欧盟法院关于职场宗教歧视的裁决[J].国际法研究,2019(1):61-72.
- [3]陈虹.美国现当代反就业性别歧视法律制度研究[D].合肥:安徽大学,2013:6.
- [4]肖芑,马剑.《闫佳琳诉浙江喜来登度假村有限公司平等就业权纠纷案》的理解与参照:将不合理的区别对待认定为就业歧视的判定标准[J].人民司法,2023(23):26-29.
- [5]郭震.工资性收入不平等:基于户籍歧视的分析[J].上海财经大学学报,2013(5):57-64.
- [6]最高人民法院.指导案例185号:闫佳琳诉浙江喜来登度假村有限公司平等就业权纠纷案[EB/OL].(2022-07-06)[2025-10-14].<https://www.court.gov.cn/shenpan/xiangqing/364691.html>.
- [7]叶柳.大学生就业歧视现象分析与对策探究[J].赤峰学院学报(哲学社会科学版),2024(1):115-118.
- [8]娄宇.德国反就业歧视的法律规制研究[J].德国研究,2014(4).
- [9]贾镇恺.用人单位就业歧视的民事责任研究[D].贵阳:贵州民族大学,2024:20.
- [10]景韵润.提醒合法维权打破就业歧视[N].中国妇女报,2025-05-24(1).

[责任编辑 林子倩 袁翠微]